



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

- התובעים:
1. נציגות הבית ברחוב חרל"פ 26 ירושלים
 2. מרים חסין
 3. יהונתן חסין
 3. טלי ברנר
 4. ישראל הוז
 5. גליה פנחסי
 - עופר פנחסי
 - ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי גולן
 - מרחוב הרצל 25 נתניה

נ ג ד

הנתבע:

רפאל בר גיל

ע"י ב"כ עוה"ד אלישיב סימון

מרחוב רד"ק 18 ירושלים

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב חרל"פ 26 ירושלים הבנוי על חלקה 16 בגוש 30023 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעים הינם נציגות הבית וכן בעלים של חלק מהדירות בבית.

הנתבע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 1 (להלן: "דירת הנתבע").

התובעים טוענים כי דירת הנתבע הורחבה על חשבון הרכוש המשותף, הן בחפירה מתחתיה והן על חשבון שטח הגינה המשותפת. קודמיו של הנתבע בזכויות ביצעו את החפירה אולם הוא רכש את הדירה כאשר הוא מודע לכך שאין הסכמה של בעלי הדירות האחרים בבית לעבודה. הנתבע פרץ דלת כניסה לדירתו ישירות מהגינה ודלת נוספת מאחד החדרים וסתם את הכניסה לדירה מתוך חדר המדרגות. הנתבע ריצף חלק מהחצר ובנה דק על חלק אחר, הזיז בלוני גז של שכנים, חסם את המעבר לחלק המערבי של הגינה ואת המעבר לכניסה התחתונה של הבית. הנתבע מונע מבעלי הדירות לעשות שימוש סביר בגינה ובמחסן המשותף.

לאור האמור מבקשים התובעים כי הנתבע יפרק ויהרוס את המבנים אשר הוקמו על ידו ולהחזיר את המצב לקדמותו, יפרק את הריצוף והדק בגינה, ינקה את הגינה, יפתח את המעבר לכניסה התחתונה של הבניין ולגינה ויסלק את כל המיטלטלין שלו המצויים שם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הנתבע מכחיש כי בוצעו עבודות הרחבה כלשהן לשטח הגינה. המדובר בסגירת מרפסת בקונסטר המרפסות הקיימות בדירות אחרות בבית, שגם הן נסגרו. אין בכך לגזול דבר מבעלי הדירות האחרים. חפירת החלל מתחת לדירת הנתבע בוצעה על ידי בעל הדירה הקודם אשר הצהיר במכירה כי אין התנגדות של בעלי הדירות לעבודה שבוצעה. תלונה שהוגשה לעירייה בהקשר זה נדחתה מחוסר עניין. גם בעת שרכש הנתבע את הדירה היתה דלת יציאה מהדירה לגינה, כפי שניכר גם מתשריט הבית המשותף. הנתבע אך שינה את מיקומו של הפתח. הנתבע הגביהה את גדר הבית על מנת ליצור חוצץ בין דירתו לבין רשות הרבים. החצר היתה מוזנחת ללא כל טיפול והנתבע דאג על חשבונו לטיפוחה לרווחת כל בעלי הדירות. המעבר מהגינה לדלת הכניסה לחדר המדרגות פתוח ופנוי. שער חיצוני הותקן במקום זה שהיה קיים קודם לכן, בדיוק באותו המקום. הנתבע אינו טוען לזכות בלעדית בחצר ואין הוא מונע שימוש מאחרים בחצר זו, אולם, גם הוא רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש משותף זה.

הערה מקדימה

בטרם אכנס לדיון לגופם של דברים מוצא אני לנכון לציין כי ניסיתי להביא את הצדדים בתיק זה להידברות והסכמות אשר ייתרו את הצורך בהכרעה ויאפשרו להם המשך חיים משותפים, שהרי כבר אמרו חכמים "טוב שכן קרוב מאח רחוק". במיוחד אמורים הדברים בנסיבות בהן תוצאות ההכרעה, על פני הדברים, עשויות שלא להיטיב עם מי מהצדדים. כך עלה בידי לשמחתי לעשות בנוגע לסכסוך דומה אחר בבית. אולם, בהליך דנן הצדדים התבצרו בעמדותיהם ולא השכילו לסיים את המחלוקת בהבנה והידברות. משכך אין מנוס כי "יקוב הדין את ההר" על כל המשמעויות שבדבר.

דיון

המסגרת החוקית לדיון בעניינינו קבוע בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") החל על הבית כאמור, הקובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא."

בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי.

ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

פסיקה זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף.

זאת ועוד. בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 נקבע כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמות הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737 נפסק כי ניתן להחיל ההלכה בכל הנוגע ליחסים בין בעלים במקרקעין משותפים גם על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף, כדברי כב' השופט ברק (כתוארו אז): "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (שם בעמ' 740)).

כך גם פוסק כב' השופט ח. כהן בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרוע נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת" (עמ' 530).

גם כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, החיל את עיקרון "תום לב" על יחסי בעלי דירות בבית משותף.

וראה גם רע"א 6339/97 משה דוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199.

לאור המצב המשפטי כאמור ננתח עתה את הנסיבות הקונקרטיות לסכסוך דנן.

הרחבת דירת הנתבע לחלל שמתחת לדירתו

אין מחלוקת כי הנתבע לא ביצע את עבודות חפירת החלל מתחת לדירת הנתבע. כך נטען כבר בכתב התביעה (סעיף 8.א.). כך גם מאשר מר הוז בעדותו (עמוד 2 שורה 7).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

אין מחלקות כי עבודות אלו גם בוצעו לפני שנים רבות - מר הוז מאשר כי עוד בשנת 1996 התלונן בעירייה בהקשר זה (עמוד 2 שורות 3-4) ולא הובאה על ידי התובעים כל ראיה מה קרה עם אותן תלונות.

העיד בפני מר גיל בן מנחם (הבעלים הקודם בדירת הנתבע) בנוגע לעבודות החפירה שביצע – "החפירה הייתה לצורך איטום היסודות כנגד רטיבות, ולא לצורך יצירת מרתף. האזור שם היה מלא רטיבות כי הוא חפור מתחת לאדמה. ש.ת. היה צריך לעשות את האיטום הזה מבפנים, בהתחלה זה לא פתר את הבעיה, תבענו את הקבלן, אחרי סבב שני של איטום זה פתר את הבעיה. ש.ת. מעולם לא הרחבתי את הדירה. ש.ת. החדר שנוצר במרתף נאטם אח"כ. אני מכרתי אותו כחלל שיורד מתחת למפלס. הייתה גישה למפלס. ריצפתי את החלל, לא זוכר שהיה חלון" (עמוד 7 שורה 44 עד עמוד 8 שורה 5). עדותו זו מקובלת עלי ולא נסתרה. אומנם, אין בידי מר בן מנחם מסמך הסכמה של השכנים (עמוד 8 שורה 43). אולם, הוא מעיד כי "כשעשינו את האיטום היו התנגדויות של הגב' טל, בתום השיפוצים הייתה ישיבה והעניין נדון, גב' טל פנתה לאגודה לתרבות הדיור ובשורה התחתונה כל ההתנגדויות באו על מקומן, ולא היו עוד הליכים והמצב שנוצר היה מקובל על הדיירים" (עמוד 8 שורות 38-40). גם עדותו זו לא נסתרה.

מאידך, התובעים בחרו להעיד בהליך שבפני את מר הוז וגב' ברנר בלבד, כאשר אותם בעלי דירות שהיו מעורבים בהליכים השונים הקשורים לדירת הנתבע, לא הובאו לעדות בפני.

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606). בנסיבות דנן יש באי העדתם של העדים כאמור, ובפרט אלו אשר הינם גם בעלי דין בהליך דנן, כדי לתמוך את עדותו של מר בן מנחם.

לזאת יש להוסיף, כאמור, כי התובעים ידעו על קיומה של החפירה עוד משנת 1996, לכל המוקדם (לאור עדותו של מר הוז). אף על פי כן, תקופה של למעלה מ-15 שנה, לא נקטו בכל הליך משפטי כנגד הנתבע או קודמיו בזכויות.

עמדת התובעים גם היתה כל העת, כפי שזו מוצאת ביטוי בעדותו של מר הוז, כי את בעיות האיטום בדירות הקומת הקרקע על בעלי הדירות להסדיר בעצמם (עמוד 2 שורות 26-33). כך עשה מר בן מנחם כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ההלכה קובעת כי - "כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתהות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והשיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 756-755; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) " (רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).

בנסיבות אלו סבירה היתה הנחת הנתבע כי התובעים הסכימו לחפירה שבוצעה ע"י קודמיו בזכויות וזנחו את תביעותיהם וטענותיהם בהקשר זה.

גם לא עלה בידי התובעים להוכיח, ולו בראשית ראיה, פגיעה כלשהי בזכויותיהם עקב החפירה האמורה - לא קונסטרוקטיבית, לא קניינית ולא תכנונית. בהקשר זה אעיר כי מטעם התובעים הוגשה חוות דעת מומחה של האדריכלית רבקה פרוש. בחוות דעתה מתייחסת האדריכלית לחריגות בניה שונות בדירת הנתבע. דא עקא, אין בחוות דעת זו כל זכר, ולו ברמז, לחריגת בניה כלשהי בחפירה האמורה או לפגיעה כלשהי שיש בחפירה זו במי מבצעי הדירות בבית. ויודגש, אף אם האדריכלית לא ביקרה בדירת הנתבע, היא יכולה היתה לראות את "החפירה", כשם שראו אותה גם מר הוז (עמוד 2 שורות 3-4) וגב' ברנר (עמוד 4 שורות 27-29).

משכך, ניתן להסיק כי החפירה בוצעה בהסכמת השכנים לצורך טיפול בעיות איטום בדירת הנתבע.

מאידך, הוכח בפני כי החפירה הפכה לחדר לכל דבר ועניין - כך עולה מעדותו של מר בן מנחם (עמוד 8 שורות 4-5). כך עולה מעדותו של מר הוז (עמוד 2 שורות 3-5). כך עולה מעדותה של המתווכת גב' הדר כהן - "המרתף היה חדר לכל דבר. זה לא מרתף" (עמוד 9 שורה 25).

הנטל להוכיח כי נתקבלה הסכמה של בעלי דירות להרחבת דירה (אף אם מדובר בהרחבה על פי תיקון 18 לחוק המקרקעין) מוטלת על הטוען לקיומה של הסכמה זו.

מר בר גיל לא היה צד להליכים שהתנהלו בנוגע לחפירה ואין בידו כל ידיעה אישית בדבר הסכמות השכנים. כל שנטען על ידו בהקשר זה הוא עדות שמיעה מפיו של מוכר הזכויות - מר בן מנחם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מעדותו של בן מנחם עולה כי היתה הסכמה של בעלי הדירות לביצוע עבודות לצורך טיפול באיטום דירת הנתבע כאמור. אין בידי בן מנחם להציג אישורים בכתב של בעלי הדירות להרחבת הדירה לשטח החפירה. למעשה, כלל לא נטען על ידו כי קיבל הסכמה שכזו באופן מפורש מבעלי הדירות. ההפך הוא הנכון. בעדותו הוא מאשר כי תחילה החלל נאטם ואח"כ רוצף כחלל בלבד (ר' ציטוט לעיל).

בנסיבות אלו האיוון הנכון הוא להותיר את החפירה שבוצעה אולם על הנתבע יאסר השימוש בחדר שנוצר עקב חפירה זו, אלא אם יעלה בידו לקבל הסכמה בכתב של רוב בעלי דירות כנדרש בסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

ההכרעה כאמור גם נכונה לאור עדותו של מר בר גיל לפיה לא היה לו כל עניין בחפירה - "בדירה שלי עשיתי שיפוץ מאסיבי, החלפתי ריצוף, את כל תשתיות האינסטלציה והחשמל. בהתחלה רציתי לסגור את החפירה כי לא היה לי עניין בה, ואמרו לי שזה יעלה לי הרבה ולכן השארתי כך" (עמוד 6 שורות 1-2). הדברים נכונים גם לאור תיאור השטח בכתב ההגנה מטעם הנתבע (סעיף 5 לכתב ההגנה).

הרחבת דירת הנתבע על חשבון הגינה המשותפת

בהקשר זה המחלוקת סובבת סביב סגירת מרפסת מטבח דירת הנתבע בחזית המערבית ופריצת קיר ותיחום שטח הגינה שמתחת למרפסות בקומות העליונות בחזית הצפונית.

נדון בנפרד לגבי כל אחת מההרחבות האמורות.

בכל הקשור לסגירת מרפסת המטבח הוכח בפני כי סגירה זו, בקו קונטור המרפסות האחרות בבית, נעשתה לפני שנים. כך מעיד מר בן מנחם – "המרפסת שאתה מראה לי הייתה מרפסת המטבח, היא הייתה סגורה עם מעקה חצי גובה, ואני סגרתי עם זכוכיות עד המרפסת שמעליה, בזמן הסגירה כל המרפסות מעל היו סגורות. ש.ת. עד כמה שאני זוכר זה נגמר בקו המרפסת. לא עשיתי תקרה, הרצפה של הגב' טל הייתה עם רטיבות" (עמוד 8 שורות 18-21). כך גם מעיד מר בר גיל (עמוד 6 שורה 3).

מתשריט רישום הבית המשותף עולה כי לדירת הנתבע מרפסת בחזית המערבית של הבית. על גבי מרפסת זו מצויה סגירת מרפסת המטבח על פי עדותו של מר בן מנחם (עמוד 8 שורה 28). מן התשריט עולה כי גם לדירות שמעל לדירת הנתבע יש מרפסות בחזית המערבית אשר ממוקמות מעל לחלק מהמרפסת של דירת הנתבע.

משכך, על פניו, סגירת מרפסת המטבח נעשתה בתחום מרפסת דירת הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

גם מחוות דעתה של האדריכלית פרוש ניתן ללמוד כי עיקר סגירת מרפסת המטבח בוצעה בשטח המרפסת הצמודה לדירת הנתבע. מחוות הדעת עולה כי ישנה חריגה קלה במרפסת זו. אולם, אפילו מדידה של היקף החריגה, לכאורה, איננה (ר' סעיף 3 רישא לחוות הדעת). גם הביקור במקום מלמד כי סגירת מרפסת המטבח מקבילה, פחות או יותר, לקונטור המרפסות בדירות העליונות (עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורה 36).

בנסיבות אלו לא עלה בידי התובעים להוכיח כי המרפסת האמורה נסגרה תוך חריגה לתוך שטח הרכוש המשותף. ויודגש, אף אם ישנה חריגה מסויימת בסגירת המרפסת עדיין ישנה הצדקה לדחות את התביעה בהקשר זה.

המדובר במרפסת מטבח אשר נסגרה בבינוי באבן ומשמשת כחלק ממטבח דירת הנתבע. הסגירה בוצעה לפני שנים רבות, ללא כל טענה של מי מבעלי הדירות, אשר סגרו גם הם את אותה המרפסת. הנזק לנתבע ולדירת הנתבע עקב קבלת התביעה והזזת קירות הסגירה מרחק של סנטימטרים בודדים, גדול לאין שיעור מאשר כל נזק אפשרי לתובעים. במיוחד כאשר גם על פי המדידה שצורפה לחוות דעת האדריכלית פרוש מטעם התובעים, השטח הכולל שנסגר קטן יותר מאשר שטח המרפסת הצמודה לדירת הנתבע בחזית המערבית. כלומר, אף אם ישנה סטייה במידות המרפסת שנסגרה, הרי ששטח המרפסת שנסגר הינו קטן יותר מאשר השטח אשר הוצמד כמרפסת לדירת הנתבע בחזית המערבית. ויודגש, מיקום הקירות (אף בחריגה של סנטימטרים בודדים) אינו יוצר כל הפרעה ברכוש המשותף או בגישה אליו ואינו גורם כל נזק.

הדברים שונים בנוגע למרפסת בחזית הצפונית.

על פי מסמכי רישום הבית המשותף (מוצג ת/1) לדירות בבית מרפסות בחזית הצפונית והדרומית. אולם, לדירות בקומת הקרקע אין כל מרפסות לחזיתות אלו, גם לא בקונטור המרפסות הבנויות בדירות שמעליהם. לכך חשיבות מהותית כאשר המדובר בתובענה המתנהלת בפני מפקח על רישום מקרקעין המחויב לחרוץ את דינו על פי המצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אוננו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

גם לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי עובר לביצוע העבודות על ידו היתה מרפסת בקומת הקרקע בקונטור המרפסות בחזית הצפונית או כי היתה יציאה מהדירה למרפסת כאמור או לשטח הגינה בצד הצפוני.

ראשית, כאמור לעיל, תשריט הבית המשותף אינו תומך בטענה זו. אין בתשריט כל סימון למרפסת בחזית הצפונית (בניגוד לסימון מרפסת בחזית המערבית כאמור לעיל). אין בתשריט כל סימון לפתח יציאה לחזית הצפונית (בניגוד לסימון כאמור בשני מקומות בחזית המערבית).

שנית, מעדותו של בר מנחם עולה כי בעת שמכר את הזכויות בדירה היו מהדירה אך 2 פתחים לגינה, ושניהם בחזית המערבית - "מרפסת המטבח היה ממנה יציאה החוצה לגינה, היה מעקה שחיבר את מרפסת הגינה שהיו 2 יציאות מהדירה לחצר. ש.ת. אני מסמן את היציאות שהיו מהדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לגינה, בצבע כחול. הסימונים בצהוב וכתום הם לא הסימונים שלי. וכן את המעקה בנוי ואת הפתחים במעקה. סגרתי את הזכוכיות על המעקה שסימנתי" (עמוד 8 שורות 23-28 וכן הסימון במוצג ת/1. ראה גם בחקירתו החוזרת בעמוד 9 שורה 7). גם בתצהירו וגם בעדותו אין כל זכר לקיומה של מרפסת בחזית הצפונית, בוודאי שלא כל סגירה של מרפסת כזו, וגם לא כל יציאה לגינה.

שלישית, מר בר גיל מאשר כי הוא זה אשר "סגר" את המרפסת האמורה (עמוד 6 שורה 4 ושורה 21). גם הוא אינו טוען כי עובד לביצוע העבודות על ידו המרפסת הנ"ל בחזית הצפונית היתה מתוחמת בדרך כלשהי (להבדיל מעדותו בנוגע למרפסת בחזית המערבית - עמוד 6 שורות 35-36).

מכל האמור עולה כי שטח המרפסת שנתחם על ידי הנתבע בחזית הצפונית הינו רכוש משותף.

הנתבע לא טען כלל, וממילא לא עלה בידו להוכיח, כי נתקבלה הסכמה של מי מבעלי הדירות בבית לסגירת הרכוש המשותף כאמור וסיפוחו לתוך שטח דירתו. העובדה כי בעלי דירות אחרים בבית סגרו את המרפסות בדירותיהם אין בה כדי לסייע לנתבע בהקשר זה, שכן, על פי מסמכי רישום הבית המשותף מרפסות אלו הינן חלק מדירתם.

גם אינני מוצא חוסר תום לב בדרישת התובעים להחזרת המצב לקדמותו בנוגע למרפסת האמורה. כאמור לעיל, עובר להתקנת המרפסת לא היתה כל יציאה מהדירה לגינה בחזית הצפונית. התקנת המרפסת יצרה, למעשה, זיקה ישירה בין הדירה לבין הגינה בחזית הצפונית וכפועל יוצא (שהרי זו דרך המעבר היחידה מהרחוב) גם לגינה בחזית המזרחית.

אף שאין המדובר בשטח גדול אשר "נלקח" מן הרכוש המשותף, ואף שמדובר בשטח מקורה במרפסות שבקומות שמעל, אין בכך להצדיק מתן הרשאה לנתבע, ללא הסכמת בעלי הדירות, לאיחוד שטח לתוך דירת הנתבע לשימוש הייחודי, בפרט כאשר גם קובעה יציאה לגינה במרפסת זו (ולכך נתייחס עוד להלן).

זאת ועוד. המדובר בסגירת מרפסת קלה באלומיניום, זכוכיות וסורגים בלבד ללא בינוי. הסרתה של המרפסת איננה כרוכה בשינויים מרחיקי לכת בדירת הנתבע. באיזון שבין הנזק הצפוי לנתבע עקב הסרת הסגירה לבין הנזקים לבעלי הדירות עקב ההשתלטות על הרכוש המשותף ללא הסכמתם, גוברת זכותם של האחרונים.

פתיחת דלתות כניסה לדירה מהגינה וסגירת דלת הכניסה לדירה מחדר המדרגות

הקירות החיצוניים של דירת הנתבע לא הוצמדו לדירה על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. כנ"ל לגבי קירות חדר המדרגות. לפיכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, קירות אלה מהווים רכוש משותף של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

משכך, ובהתאם להלכות שלעיל, פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה ברכוש משותף הדורשת את הסכמת בעלי הדירות בבית.

ניתוח הראיות שלעיל בנוגע למרפסת המטבח בחזית המערבית והמרפסת בחזית הצפונית נכון גם בנוגע לסוגיית הפתחים.

בכל הקשור לפתח הכניסה לבית בחזית המערבית הדין הוא עם הנתבע.

כאמור לעיל, לדירת הנתבע היו, עוד במקור, 2 פתחים לחזית המערבית - כך עולה ממסמכי רישום הבית המשותף (ת/1). כך עולה מעדותם של מר בן מנחם ושל מר בר גיל (ר' ציטוטים והפניות לעיל). מר הזו אינו זוכר כי היו שני פתחים כאמור. אולם, גם הוא מאשר בעדותו כי "היה פתח דרך מרפסת המטבח, בקיר המערבי של הבניין, בקיר האחורי של הבניין" (עמוד 1 שורות 45-4). הגב' ברנר מאשרת כי ככל הנראה היה פתח כנ"ל בקיר המערבי (עמוד 4 שורה 1).

אומנם, אין מחלוקת כי הנתבע ביצע עבודות בנוגע לפתח האמור ובתוך כך הזיז את הפתח כמטר ממיקומו הקודם (עמוד 6 שורה 4). אולם, בהתאם להלכות שלעיל, אין בעבודה זו משום פגיעה ברכוש המשותף המצדיקה חיוב הנתבע להחזרת המצב לקדמותו.

וידוגש, טענות התובעים בנוגע לדלת האמורה הינן כי זו יצרה גישה וכניסה ישירה מדירת הנתבע לגינה ולהפך. אין כל טענה בדבר נזקים כלשהם עקב פריצת הדלת או פגיעה אחרת כלשהי בזכויותיהם הקנייניות. דא עקא, פתח מדירת הנתבע היה קיים עוד קודם לכן. זאת ועוד הגישה מדירת הנתבע לגינה עובר להזזת הפתח היתה גדולה יותר מאשר זו הקיימת היום – בעבר היו שני פתחים משני חדרים שונים (ר' עמוד 9 שורה 7 וכן תשריט הבית בת/1) בעוד כיום ישנו רק פתח אחד (שעה שהפתח הנוסף לחזית המערבית נסגר בחלון מקובע לכל אורכו (ר' פרוטוקול ביקור במקום עמוד 1 שורות 37-36)). לפיכך, אף אם אקבל את טענות התובעים הרי שכל שאוכל להורות הוא על החזרת הדלת למיקומה המקורי, מרחק של עשרות סנטימטרים ממיקומה הנוכחי, וממילא לא יהיה בכך מזור לטרוניות התובעים.

בשקילת האיזון שבין זכויות הצדדים יש גם לזכור כי היקף העבודות הנדרש לצורך החזרת הדלת למיקומה הקודם, לרבות איטום הקיר החיצוני ופריצה מחדש של הקיר במיקום אחר, גדול לעין שיעור מהנזק, אם בכלל ישנו כזה, לתובעים, עקב הזזת מיקום הדלת על ידי הנתבע כאמור. וידוגש, מן הביקור במקום ניכר היה כי התקנת הדלת החדשה בוצעה באופן המשתלב עם הקירות החיצוניים בבית ללא אי התאמות בולטות.

מאידך, בכל הקשור ליציאות מדירת הנתבע לגינה הצפונית הרי שהדין הוא עם התובעים.

כאמור לעיל, הוכח בפני כי לא היתה מעולם כל יציאה מדירת הנתבע לגינה הצפונית – מסמכי רישום הבית המשותף מאשרים זאת. כך גם עדותו של מר בר מנחם (כמצוטט לעיל) ועדותו של מר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הזו – "גם בקיר הצפוני שפונה לעבר מעלה רבלין, לא היו שום פתחים. היו חלונות כמו כל החלונות בדירות" (עמוד 2 שורות 1-2).

כאמור לעיל, הוכח בפני כי לדירת הנתבע לא היתה מרפסת בחזית הצפונית וכל שהיה שם הוא חלון. כיום קיר הבית נהרס ונפער פתח למרפסת הצפונית שהותקנה. כאמור לעיל, מרפסת זו הותקנה שלא כדין וכך גם הפתח בקיר החיצוני המוביל אליה (נספח 3 לכתב התביעה).

הדברים האמורים נכונים גם לגבי פתח גישה נוסף שנפרץ מדירת הנתבע לגינה הצפונית (נספח 5 לכתב התביעה) וגרם מדרגות הברזל שמוביל מפתח זה ישירות לגינה הצפונית.

וידוגש, הפתחים האמורים שנפרצו לחזית הצפונית יוצרים זיקה שלא היתה קיימת בין חלק הגינה הזו לבין דירת הנתבע. קיומם של פתחים אלו (להבדיל מהפתחים בחזית המערבית) הופכים את הדירה ל"דירת גן" כהגדרת המתווכת אילנה הדר כהן (עמוד 9 שורה 22) וזאת, ועל כך אין מחלוקת, ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות לביצוע העבודה. זאת ועוד. מרגע שיצר הנתבע זיקה ישירה לגינה הצפונית באמצעות שני פתחים גדולים נוספים שפתח, כפי שניתן לראות בתמונות שצורפו לכתב התביעה, הוא סיפח לעצמו, למעשה, גם חלק מהגינה בחזית המזרחית, שהרי אין כל דרך מעבר לגינה זו אלא דרך הגינה הצפונית. בכך, קיומם של הפתחים האמורים מגדיל את הפגיעה בתובעים ומצמצם את יכולתם לעשות שימוש ברכוש המשותף.

הדברים האמורים נכונים גם בנוגע לסגירת דלת הכניסה לדירה מחדר המדרגות.

אין מחלוקת כי הכניסה המקורית לדירה היתה דרך חדר המדרגות. כך עולה ממסמכי רישום הבית המשותף. כך עולה מעדותו של מר בן מנחם (עמוד 8 שורה 13). הנתבע אטם את פתח הכניסה האמור ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית וללא תיאום בדבר הבינוי הנדרש. סגירת הדלת גם ניכרה בבירור בביקור במקום שנערך בבית (פרוטוקול ביקור במקום שנערך במקביל בתיק 236/11). בנסיבות אלו נכון יהיה לחייב את הנתבע לפתוח מחדש את פתח הכניסה לדירה מתוך חדר המדרגות ולחייבו להחזיר את מצב הרכוש המשותף בחדר המדרגות לקדמותו.

בהקשר זה גם גדול החשש כי אם תותר סגירת הדלת (שאיננה פעולה של מה בכך), יכול הדבר להוות פרץ גם לבעלי הדירות האחרים לעשות כרצונם בקירות המשותפים של חדר המדרגות, דבר שעשוי להביא במהרה להידרדרות מהותית במצבו ותחזוקתו של הרכוש המשותף בבית.

ריצוף הגינה ובניית דק

על פי ההלכות שלעיל ביצע עבודות בינוי כנ"ל ברכוש המשותף הינן פגיעה המחייבת קבלת הסכמת כל בעלי הדירות. אין מחלוקת כי זו לא נתקבלה במקרה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בנסיבות דנן שילוב הריצוף והתקנת דק, ביחד עם הזזת הפתח בחזית המערבית, סגירת הדלת מחדר המדרגות ופתיחת פתחים נוספים לחזית הצפונית, משמעותם ייחוס של החצר המשותפת לדירת נתבע. בודאי בכל הקשור להתקנת הדק בחזית הצפונית. האמור עולה בבירור מהביקור במקום וניכר גם מהתמונות שצורפו לכתב התביעה (נספחים 2 עד 4). לא בכדי הציגה המתוכת את הדירה בעת מכירתה כדירת גן – "אפשר להגדיר את הדירה כדירת גן. אני הצגתי אותה כדירה עם אפשרות יציאה גינה" (עמוד 9 שורה 22).

אף אם לדירת הנתבע פתח יציאה לחצר ואף אם יש לה זיקה פיזית גדולה יותר לחצר מאשר לדירות האחרות, עדיין אין בכך להצדיק ביצוע עבודות של ריצוף והתקנת דק ללא קבלה הסכמה של בעלי הדירות בבית.

וידוגש, אין מחלוקת כי הנתבע שינה את המצב הקיים בעבודות שביצע לריצוף הגינה והתקנת הדק – מעדות מר בר גיל עולה כי במקום בו מותקן הדק היתה קודם לכן עשביה (עמוד 6 שורות 5-6). גם לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי עובר לביצוע העבודות היה מותקן ריצוף בחזית המערבית - מעדותו של מר בן מנחם עולה כי, למעט מרפסת המטבח שסומנה במוצג ת/1 כל שאר הגינה היתה עם צמחיה (עמוד 8 שורות 14-15). גם מר בר גיל מאשר בעדותו כי היו שם אך אבני שפה (עמוד 6 שורות 11-12) עבודות אלו, שפגיעתם בקניין התובעים משמעותית כאמור, אין להתיר ללא הסכמת בעלי הדירות.

בנסיבות אלו נכון יהיה להורות לנתבע להסיר את הריצוף והדק שהתקין. אולם, מאחר ולאור ההכרעות האחרות שבפסק דין זה צומצמה הזיקה שבין דירת הנתבע לחצר (בעיקר סגירת הפתחים לגינה הצפונית) יכול ואינטרס בעלי הדירות יהיה דווקא להותיר את הריצוף או הדק. לפיכך, מוצא אני לנכון לקבוע כי ככל שתתקבל החלטת האסיפה הכללית המורה על הותרת הריצוף ו/או הדק ו/או כל חלק מהם, יוותרו אלו במקומם בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

סגירת המחסן המשותף וחסירת המעבר לכניסה העורפית לבית ולגינה המערבית

אין מחלוקת כי המחסן מתחת לגשרון הכניסה לבית לא הותקן על ידי הנתבע. הוכח גם כי זה היה המצב עובר לרכישת הדירה על ידי הנתבע (עדות מר הוז בעמוד 2 שורות 15-18 וכן עדות מר בן מנחם בעמוד 8 שורות 8-9). אין גם מחלוקת כי המדובר ברכוש משותף. מאידך, הנתבע הוא זה אשר נעל את המחסן ועושה בו שימוש יחודי (עדות מר בר גיל בעמוד 5 שורות 44-45).

מהביקור במקום נתברר כי המחסן האמור גם חוסם, למעשה, גישה אפשרית להמשך הגינה המזרחית וממנה לגינה הדרומית.

בנסיבות האמורות נכון יהיה לחייב את הנתבע לסלק את ידו מהמחסן ובכלל האמור לאסור עליו לנעול את דלת המחסן. אולם, אין הצדקה לחייבו בהריסת המחסן. הנציגות, במסגרת סמכויותיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ולאחר קבלת החלטת האסיפה הכללית, תוכל להרוס את המחסן האמור, על חשבונה, על מנת לאפשר גישה לכל היקף הגינה בבית.

אין בידי לקבל את טענות התובעים כי עבודות הנתבע גרמו לחסימת הגישה לכניסה העורפית (בחזית המערבית) לבית או למעבר לגינה הדרומית.

ראשית, בביקור במקום נתברר כי המעבר לכניסה העורפית של בית מכיוון דירת הנתבע פתוח. אומנם, הונחו שם בעבר על ידי הנתבע חומרי בניה לתקופה ארעית (סעיף 6.ה. לכתב ההגנה). אולם, במועד הביקור במקום ניתן היה לבצע את המעבר ללא כל מגבלה. למעשה, הנתבע לא חולק על כך כי המעבר האמור צריך ואמור להישאר פתוח.

שנית, אומנם, הנתבע התקין בלוני גז בסמוך למעבר האמור (אשר יש בהם לצמצם במעט את המעבר). אולם, לא רק בלוני הגז של הנתבע מותקנים במקום – מלבד ארון בלוני הגז של הנתבע מותקנים עוד 8 בלוני גז נוספים של בעלי דירות אחרים בבית. כלומר, בעלי הדירות עצמם מגדירים את המקום ככזה המיועד להצבת בלוני גז ומשכך גם הנתבע זכאי לעשות שימוש סביר כאמור באותו השטח, וממילא, בלוני הגז אינם אלו אשר מגבילים את המעבר (ור' גם עדותה של הגב' ברנר בעמוד 5 שורות 1-10). גם לא עלה בידי התובעים להוכיח כי הצבת בלוני הגז על ידי הנתבע בוצעה באופן לא מקצועי או יש בה לגרום נזק לבית או לרכוש המשותף או כי יש בהם להגביל את הגישה בדרך כלשהי (שהרי על פי עדותה של הגב' ברנר שאוזכרה לעיל גם ספקי הגז נכנסים בדרך האמורה). ויודגש, ממילא לא ניתן כלל לפתוח את דלת הכניסה העורפית לבית מבחוץ (עמוד 4 שורה 45).

שלישית, אומנם אין גישה פיזית דרך הגינה המערבית לגינה הדרומית. אולם, חסימה זו נובעת בעיקר בשל הרחבת דירה שבוצעה בחזית המערבית בדירה השכנה בקומת הקרקע בבית ולא בשל איזה חלק מהעבודות שביצע הנתבע. ויודגש, בין קצה ההרחבה בדירה השכנה לבין קצה גבול החלקה ישנו מרחק של כ- 60 ס"מ אולם זה אינו ניתן למעבר בשל הצבתם של מנועי מזגנים ובלוני גז (שאינם שייכים לנתבע) במעבר זה (ר' פרוטוקול ביקור במקום בתיק 136/12). טרוניות התובעים בנוגע לחסימת המעבר האמור צריכות להיות מופנות כלפי אחרים בבית ולא כנגד הנתבע.

סגירת הגינה בשער

הוכח בפני כי עובר לביצוע העבודות היה מותקן שער בגדר החיצונית. כך מעיד מר הוז בהקשר זה – "לפני השער הייתה גדר רשת וכל אחד היה יכול לפתוח אותה. הייתה גדר רשת וגדר חיה לכל האורך ובקצה היה שער רשת באותו גובה של הרשת הקיימת הוא היה יותר צר מהשער שקיים היום. ש.ת. אני לא זוכר מתי הוסר השער שהיה קיים. יכול להיות שמר בן מנחם הסיר את השער הקודם והחליף את השער לשער גדול יותר. ש.ת. השער הקיים החליף שער שהיה דומה לו במתכונתו, אבל הוא החליף את השער שהיה בגובה רשת הגדר. אני לא ראיתי מי שהתקין את השער, אני לא זוכר מתי החליפו את השער בפעם הראשונה" (עמוד 2 שורות 8-13). הנתבע אומנם החליף את השער



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ולכאורה צריך היה לקבל את הסכמת האסיפה הכללית לצורך כך. אולם, בנסיבות דנן, שעה שבידי התובעים מצוי מפתח לשער האמור (עמוד 4 שורות 13-17) ואין כל חסימה של אפשרות הגישה דרכו, אין הצדקה כעת להורות על הסרתו.

אולם, על מנת שלא יהיה בשער זה משום כלי לסיפוח איזה חלק מהרכוש המשותף בבית, נכון יהיה להורות כי שער זה ישאר פתוח ולא ינעל אלא אם תתקבל החלטה אחרת במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובכל מקרה, מפתח יהיה בידי כל בעלי הדירות בכל עת. על מנת לקבע את מעמדו של השער ושל הכניסה והגינה כולה כרכוש משותף, נכון יהיה גם להורות כי לא יוצב על גבי השער כל שלט, למעט כתובת הבית. כך גם פתח תיבת הדואר יאטם ע"י הנתבע.

שימוש ייחודי בגינה

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

אין מחלוקת כי אין בידי הנתבע הסכמת האסיפה הכללית לשימוש ברכוש המשותף ולעבודות שבוצעו.

בנסיבות דנן השימוש, כפי שהוא כיום, גם אינו יכול להיחשב כשימוש רגיל וסביר כאשר הנתבע נוהג בחצר כמנהג בעלים – נפתחו פתחים חדשים וגדולים לחצר המשותפת, הותקנה דלת כניסה ראשית לדירה מהגינה ונאטמה דלת הכניסה מחדר המדרגות, הותקנה תאורה חיצונית לרבות זרקור (ר' פרוטוקול ביקור במקום עמוד 2 שורה 4). התאורה נשלטת מדירת הנתבע (עמוד 6 שורה 11). הותקנו עציצים וצמחיה ובחצר ציוד ומיטלטלין של הנתבע לרבות שולחנות וכסאות (עמוד 7 שורה 25). הפתחים הגדולים לכיוון הגינה הצפונית מצמצמים, באופן טבעי, אפשרות מעבר ושימוש חופשי של בעלי הדירות בגינה הצפונית והמזרחית.

עם קבלת ההחלטה כאמור לעיל בדבר סגירת הפתחים בחזית הצפונית ופתיחת המחסן מתחת לגשר פותחת באופן טבעי אפשרות השימוש הייחודית של הנתבע בגינה. בידי האסיפה הכללית גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הסמכות להורות על הסרת הדק והריצוף כאמור לעיל. חיוב הנתבע להסיר גם את סממני הבעלות האחרים – התאורה, הצמחיה והמיטלטלין, יביא למצב בו שימוש בגינה יהווה שימוש סביר.

משכך יש מקום להורות לנתבע לסלק את כל המיטלטלין שלו שבחצר הבית, לרבות, שולחנות וכסאות, משחקי ילדים וכיוצ"ב ולחייבו שלא להעמיד מיטלטלין בחצר הבית באופן קבוע, זאת, כמובן, מבלי לגרוע בזכותו לעשות שימוש סביר בחצר. בנוסף, הנתבע יסלק את מערכת התאורה החיצונית שהותקנה ויחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית אשר תאשר הותרת התאורה תוך חיבורה (על חשבון הנציגות) למערכת החשמל המשותפת וקביעת אפשרות הדלקתה מן הרכוש המשותף.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה וקובע כלהלן:

1. אני אוסר על הנתבע את השימוש בחלל החפור מתחת לדירת הנתבע וזאת כל עוד לא נתקבלה בידו הסכמה בכתב של רוב בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

האיסור האמור יכנס לתוקפו בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

2. אני מחייב את הנתבע לפרק את המרפסת שנסגרה בחזית הצפונית (נספח 3 לכתב התביעה) ולאטום את הפתח בקיר החיצוני של הבית תוך הותרת חלון בגודל זהה לזה שבחזית המזרחית של דירת הנתבע. אני מחייב את הנתבע להחזיר את מצב הרכוש המשותף והקיר החיצוני לקדמותו.

הנ"ל יבוצע בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין.

3. אני מחייב את הנתבע לאטום את הפתח בקיר החיצוני של הבית בחזית הצפונית (נספח 5 לכתב התביעה) תוך הותרת חלון בגודל זהה לזה שבחזית המזרחית של דירת הנתבע. אני מחייב את הנתבע להחזיר את מצב הרכוש המשותף והקיר החיצוני לקדמותו ובכלל האמור לסלק את מדרגות הברזל המותקנות.

הנ"ל יבוצע בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין.

4. אני מחייב את הנתבע לפתוח מחדש את דלת הכניסה לדירת הנתבע מחדר המדרגות ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף בחדר המדרגות לקדמותו.

האמור יבוצע בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

5. אני מחייב את הנתבע לפרק את הריצוף בגינה בחזית המערבית (למעט בשטח המרפסת הצמודה לדירתו על פי תשריט הבית המשותף) וכן את ריצוף הדק בחזית הצפונית.

הנתבע יבצע את האמור בתוך 60 יום.

על אף האמור, האסיפה הכללית תהיה רשאית להורות לנתבע, בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין, להשאיר את הריצוף ו/או הדק ו/או חלק מהם במקומו.

6. אני מחייב את הנתבע לסלק את ידו מהמחסן הממוקם מתחת לגשר הכניסה לבית ובכלל האמור להסיר את המנעול שהתקין ולסלק מיטלטליו.

האמור יבוצע בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

7. אני מורה כי שער הכניסה לבית (נספח ה' 11 לכתב התביעה) יוותר במקומו. אולם, נאסרת בזאת נעילת השער ללא הסכמת האסיפה הכללית. כמו כן נאסר בזאת על מי מהצדדים להתקין כל שלט על גבי השער, למעט כתובת הבית.

אני מחייב את הנתבע לאטום את פתח תיבת הדואר המותקנת בשער וזאת בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין.

8. אני אוסר על הנתבע לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת ובכלל האמור אני מחייב את הנתבע לסלק את כל המיטלטלין שלו שבחצר הבית, לרבות, שולחנות וכסאות, משחקי ילדים וכיוצ"ב ונאסר עליו להעמיד מיטלטלין בחצר הבית באופן קבוע.

אין באמור לגרוע מזכותו של הנתבע, לאחר קיום פסק דין זה, לעשות שימוש סביר וארעי ברכוש המשותף.

האמור יבוצע בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

9. אני מחייב את הנתבע לסלק את מערכת התאורה החיצונית ומורה לו להחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין.

על אף האמור, אם תתקבל בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין החלטה של האסיפה הכללית אשר תאשר הותרת התאורה תוך חיבורה (על חשבון הנציגות) למערכת החשמל המשותפת וקביעת אפשרות הדלקתה מן הרכוש המשותף, תוותר מערכת התאורה במקומה.

10. יתר הסעדים המבוקשים בכתב התביעה נדחים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 235/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

11. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות הנתבע בדירת הנתבע בתת חלקה 1 חלקה 16 בגוש 30023 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 235/11 בנוגע לשימוש ברכוש המשותף".

12. לאור העובדה כי התובענה נתקבלה בחלקה ולאור התנהלות הצדדים בהליך שבפני, מוצא אני לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בגין ניהול ההליך.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ז טבת תשע"ג, 30 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין